



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

Tit/Cla: 6.5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19

Seduta del 05/03/2024

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA E SPORT E SALUTE S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "SPORT NEI PARCHI". INTEGRAZIONE/MODIFICA ALLA CONVENZIONE.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno cinque del mese di Marzo, alle ore 16:00, nell'apposita sala della residenza comunale, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	CIOTTI GIORGIO	Sindaco	Presente
2	AUTUNNO PIERLUIGI	Vice Sindaco	Presente
3	AGOSTINI ANDREA	Assessore	Presente
4	MARTELLA ROSINA	Assessore	Assente
5	SARTORI ILARIA	Assessore	Presente

Tot. Presenti: 4	Tot. Assenti: 1
------------------	-----------------

Presiede il Sindaco, Dott. Giorgio Ciotti.

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Albino Del Monte, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) D.Lgs. 267/2000).

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sottoestesa proposta di deliberazione n. 17 predisposta dall' AREA 4 – TECNICA MANUTENTIVA, PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE in data 01/03/2024;

Visti gli allegati pareri resi in merito alla summenzionata proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

- il Responsabile dell'Area interessata, GIULIA MAGNANI, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso:
Parere Favorevole
- il Responsabile di Ragioneria, DEL MONTE ALBINO, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso:
Parere non dovuto

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Inoltre la Giunta comunale, vista la segnalazione di urgenza presente nella suddetta proposta,

Con ulteriore votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Documenti allegati* parti integranti e sostanziali del presente atto:

- pareri resi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione;
- planimetria.

** Gli allegati (ad eccezione dei pareri che sono sottoscritti dai competenti Responsabili di Servizio) sono firmati digitalmente dal presidente della seduta e dal verbalizzante al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.*



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

AREA 4 – TECNICA MANUTENTIVA, PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA n. 17 del 01/03/2024

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA E SPORT E SALUTE S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "SPORT NEI PARCHI".
INTEGRAZIONE/MODIFICA ALLA CONVENZIONE.**

Premesso che:

- Sport e salute S.p.A. - costituita in forza dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002 n. 178, come modificato ai sensi del comma 629, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - fornisce servizi di interesse generale in favore dello sport secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport;
- Sport e Salute spa è la struttura di supporto al Governo che opera nell'area funzionale inerente alla progettazione, alla produzione, alla fornitura, all'implementazione e al coordinamento dei servizi di interesse generale in favore del movimento sportivo italiano;
- la Società, con la propria azione, promuove la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, valorizzando lo sport nella sua dimensione sociale, ovvero come opportunità di crescita degli individui, delle comunità e dell'economia;
- Sport e Salute S.p.A. e Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI, in data 10 novembre 2020, hanno siglato un Protocollo di Intesa con il quale hanno convenuto di predisporre un Piano d'azione per la messa a sistema, l'allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani;
- con la sottoscrizione del Protocollo di intesa, Sport e salute e ANCI hanno convenuto di promuovere in favore di tutti i Comuni italiani il progetto "*Sport nei parchi*";
- in data 18 dicembre 2020, Sport e Salute ha pubblicato un Avviso Pubblico al fine di acquisire le candidature di Comuni interessati alla realizzazione della Linea di intervento 1 del Progetto ed in particolare all'installazione di nuove aree attrezzate e riqualificazione di aree attrezzate esistenti, in cofinanziamento con i Comuni stessi;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 15.02.2021 ad oggetto "*Approvazione progetto per la partecipazione del Comune di Morciano di Romagna ad avviso pubblico per il progetto Sport nei Pachi, indetto da ANCI e Sport e Salute S.p.a.*" con la quale veniva:

- approvato il progetto al fine della partecipazione del Comune di Morciano di Romagna all'avviso pubblico promosso da ANCI e Sport e Salute S.p.A. per l'attuazione del Progetto Sport nei Parchi (**Linea d'intervento 1**);
- individuata all'interno del parco cittadino "*Parco Fluviale del Conca*" sito in via Stadio, un'area da allestire con attrezzature fisse per l'attività sportiva all'aperto, della misura di 800 mq circa, come meglio descritta nella proposta progettuale allegata alla delibera stessa;

Dato atto che il Comune di Morciano di Romagna partecipava all'avviso pubblico in parola in data 15.02.2021 entro i termini di cui all'art. 3 del bando medesimo, caricando nella rispettiva piattaforma la domanda identificata dal numero 00751, il tutto come da documentazione agli atti d'ufficio con prot. n. 1748 del 16.02.2021 nonché veniva altresì inoltrata la formale conferma di adesione, come richiesta e agli atti d'ufficio con prot. n. 15265 del 18.10.2022;

Richiamata inoltre la Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 31.10.2022 recante "*Progetto "sport nei parchi": conferma impegno cofinanziamento comune di Morciano di Romagna – domanda n. 00751 (linea d'investimento 1)*" con la quale si disponeva di:

- confermare l'impegno da parte del Comune a cofinanziare l'intervento proposto con la domanda n. 00751 (Linea d'intervento 1) di cui al bando "*pubblico per il progetto Sport nei Pachi, indetto da ANCI e Sport e Salute S.p.a.*" per l'importo di Euro 12.500,00 oltre ad IVA nei modi di legge (22%) e quindi per Euro 15.250,00;

Preso atto che con Determinazione n. 309 del 22.12.2022 il RUP assumeva l'impegno di spesa di €. 15.250,00, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs. n. 126/2000, sulla scorta delle somme assegnate con atto di Giunta Comunale n. 162 del 22/11/2022 al cap. 4412 "*acquisto attrezzature per giardini e parchi*" Bilancio di Previsione 2022/2024 – Esercizio Finanziario 2022;

Vista la nota acquisita agli atti dello scrivente Ente comunale con prot. n. 1632 del 02.02.2023, con la quale Sport e Salute S.p.A. trasmetteva la "*... convenzione predisposta al fine di disciplinare le modalità di realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento*";

Visto in particolare che il suddetto schema di convenzione prevede come il Comune si impegni a:

- ...
- realizzare, a propria cura e spese, le opere edili di approntamento dell'area propedeutiche all'installazione delle attrezzature, ...;
- ...

Dato atto che: Con Deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 09/02/2023 ad oggetto: "Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Morciano di Romagna e Sport e Salute S.p.A. per l'attuazione del progetto Sport nei Parchi" è stato approvato lo schema di contratto con i relativi allegati demandando al Sindaco, in qualità di titolare della rappresentanza dell'ente, la sottoscrizione dello stesso.

Dato atto che: con nota prot. 2719/2023 del 27/03/2023 è stata acquisita agli atti la convenzione sottoscritta digitalmente dall'Amministratore delegato della soc. SPORT e SALUTE S.P.A. nonché dal legale rappresentante dell'ente, sulla base dello schema approvato e completa di tutti gli allegati integranti tra i quali la planimetria dell'area di intervento in parola (cd. allegato n.2).

Dato altresì atto che, sulla scorta di quanto previsto dall'Art 3 – "Obblighi delle Parti", al punto 3.3. il Comune di Obbliga, tra l'altro a realizzare a propria cura e spese, le opere edilizie di approntamento dell'area propedeutiche all'installazione di attrezzature. Al successivo art. 4 "Oneri finanziari" al punto 4.3. viene indicato che: " Il Comune di impegna a sostenere le opere edili di apprestamento dell'area propedeutiche all'installazione delle attrezzature"

Considerato che è volontà di questa amministrazione comunale cercare in maniera sinergica ed unitaria, di promuovere il benessere psichico e fisico, della salute e della qualità della vita di tutti i cittadini, con particolare attenzione verso tutti coloro che vivono in condizioni di disagio e svantaggio e che, a seguito di ulteriori sopralluoghi effettuati congiuntamente ai rappresentanti del team Sport nei Parchi ed ai rappresentanti della soc. individuata per la fornitura e la posa in opera delle attrezzature sportive in parola al fine di ottimizzazione e miglioramento dell'intervento in parola si è ritenuto consono modificare lievemente l'area ove localizzare le attrezzature oggetto del bando, prevenendo la localizzazione in area più favorevole dal punto vista dell'andamento del terreno nonché della localizzazione ed utilizzo delle attrezzature che per tanto saranno poste in opera nell'area individuata dall'allegato parte integrante e sostanziale alla presente Deliberazione

in modifica ed integrazione di quanto precedentemente stabilito;

Visto: il preventivo di spesa agli atti con prot. 2168 del 28.02.2024 avanzato da Kompan Italia s.r.l. che si è resa disponibile nei tempi brevi al procedimento in parola all'esecuzione dei lavori edili di apprestamento dell'area per schema dispositivo "Large" per l'importo unitario di euro 3.200,00 oltre Iva e quindi per un totale di 3904,00 € ominc.

Dato atto che risulta ottimale, nell'ottica di ottimizzazione delle risorse economiche e di minimizzazione degli imprevisti nonché di riduzione dei tempi tecnici, stante l'arrivo della stagione estiva di maggior utilizzo dei parchi, procedere ad affidare la realizzazione delle opere di apprestamento alla medesima società identificata dal team "sport nei parchi" per la fornitura della struttura oggetto di realizzazione.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" (T.U.E.L.);
- i regolamenti e lo Statuto Comunale.

PROPONE

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) Di approvare la modifica / integrazione alla "**convenzione tra il comune di morciano di romagna e la società Sport e salute s.p.a. per l'attuazione del progetto Sport nei Parchi**" agli atti sottoscritta da entrambe le parti con nota prot. 2719/23 del 27.02.2023 approvando la localizzazione dell'area in oggetto come da schema planimetrico allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
- 3) Di indirizzare il Responsabile dell'Area 4 – Tecnica Manutentiva, Patrimonio e Protezione civile affinché provveda all'affidamento delle opere di sistemazione dell'area alla ditta Kompan Italia s.r.l. nonché affinché provveda a tutti gli adempimenti necessari al compimento dell'opera in parola.
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00, stante i fini pubblicistici sottesi.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
DOTT. GIORGIO CIOTTI

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm*

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALBINO DEL MONTE

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm*